

1516530-05.2020.8.26.0228
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 11ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 05/07/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EVANDRO WILLIAN RODRIGUES LOPES

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de EVANDRO WILLIAN RODRIGUES LOPES, qualificado às fls. 08, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
11ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1516530-05.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1516530-05.2020.8.26.0228
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EVANDRO WILLIAN RODRIGUES LOPES

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de EVANDRO WILLIAN RODRIGUES LOPES, qualificado às fls. 08, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c o art. 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal.
No dia 06 de agosto de 2020, quinta-feira, por volta das 14h, em período de calamidade pública, nos termos do Decreto Estadual n. 64.879, de 20- 03-2020, na Rua Desembargador Flavio Torres, 364 - Itaim Paulista, nesta cidade e comarca, nas imediações de estabelecimentos de ensino, de sedes de entidades estudantis,

sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes e de recintos onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, EVANDRO WILLIAN RODRIGUES LOPES, com 19 anos de idade na data dos fatos, qualificado às fls. 08, guardava em uma sacola, que estava em uma lixeira, e vendia para consumo de terceiros: 21 (vinte e um) invólucros plásticos contendo "maconha" (THC), totalizando 56,4g, e 04 (quatro) invólucros plásticos contendo "cocaína", totalizando 2,5g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal (v. boletim de ocorrência de fls. 20/25; auto de exibição e apreensão de fls. 26; laudo de constatação de fls. 28/30, confirmado pelo laudo definitivo às fls. 159/160 e laudo pericial do local do crime às fls. 143/146).

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima expostas, em um conhecido ponto de tráfico de drogas, o denunciado guardava em uma sacola, que estava uma lixeira, as drogas retromencionadas. Ademais, ele vendia tais drogas para usuários que iam procurá-lo no local. Os usuários o abordavam e entregavam-lhe dinheiro, então, o denunciado ia até a lixeira em que estavam as drogas, pegava uma porção e entregava para eles.

Ocorre que policiais civis em diligências visando reprimir o tráfico de drogas na região, visualizaram o denunciado nas supramencionadas atitudes típicas de venda de drogas. Em razão disso, abordaram-no e, em revista pessoal, encontraram o valor de R\$ 17,00 (dezessete reais) em seu poder. Ao checarem a lixeira na qual o avistaram em atitudes suspeitas, localizaram uma sacola plástica contendo 21 (vinte e um) invólucros plásticos contendo "maconha" (THC) e 04 (quatro) invólucros plásticos contendo "cocaína". Indagado informalmente pelos policiais, o averiguado informou ser o proprietário das drogas e que as estava comercializando por estar desempregado. Constatada a flagrância delitiva, o denunciado foi levado à delegacia para autuação.

Em seu interrogatório, o denunciado se manteve silente acerca dos fatos lhe imputados (fls. 08).

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 48/52)

Impetrado Habeas Corpus nº 2201627-26.2020.8.26.0000 em favor do réu (fls. 66/81).

Liminar deferida (fls.82/88)

Em 24/05/21, foi recebida a denúncia (fls.191).

Defesa prévia (fls.207/211). Manutenção da denúncia (fls.219)

Laudo de constatação (fls.232/235)

Laudo químico toxicológico do conteúdo dos invólucros (fls.109/111)

Laudo pericial do dinheiro (fls.155/158)

Laudo químico toxicológico da sacola que acondicionava os invólucros plásticos (fls.159/160)

Laudo pericial do local (fls.239/242 e 247/250).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.2/5), no boletim de ocorrência (fls.20/25), no auto de exibição e apreensão (fls.26), no laudo de constatação (fls. 232/235), no exame químico toxicológico do conteúdo dos invólucros (fls. 236/239), no laudo pericial em relação à quantia encontrada com o réu (fls.155/158), no laudo pericial do local (fls.247/250), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova produzida em juízo.

O policial Nilton disse que, em diligência, populares informaram sobre a ocorrência de tráfico de drogas. Avistou o réu, agindo segundo o seguinte modus operandi, o denunciado pegava algo de uma lixeira nas proximidades, e entregava a terceiro. Foi feita campana de 15 minutos. Abordado, o réu confessou que estava traficando. Na lixeira, foram encontradas maconha e cocaína. O réu tinha dinheiro trocado.

O policial Geraldo prestou igual depoimento, acrescentando que também num buraco existente na parede foram encontradas mais substâncias entorpecentes. O réu confessou que estava ali traficando. Portava dinheiro. O policial não conhecia o réu de vezes anteriores

O réu deu versão sem lastro probatório e incrível: disse que estava no local dos fatos: Bar Timão. Indagado: não soube qualquer outro dado sobre referido bar. Sugeriu que os policiais forjaram a ocorrência. Não vinga, portanto, a versão do réu, nada indicando que os policiais tenham agido imbuídos com o propósito de prejudica-lo, inclusive negou que os conhecesse previamente.

A condenação, portanto, é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o acusado é tecnicamente primário. Ademais, a quantidade total de drogas apreendidas não ultrapassa a praxe dos feitos que tramitam perante este Juízo. Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Não houve confissão. A pena intermediária segue fixada no patamar inicial.

Na terceira fase, de rigor o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06, pois o crime foi cometido próximo à estabelecimentos protegidos pela legislação, conforme laudo pericial acostado às fls. 239/242.

Aumento a pena em 1/6 para: 5 anos, 10 meses e 583 dias-multa.

O réu primário e não há elementos indicativos de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse às atividades criminosas.

Com base no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, reduzo a pena do acusado em 2/3 (dois terços), para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, no valor unitário mínimo, e que torno definitiva.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto, por mais adequado ao caso concreto. Tendo em vista a quantidade de pena imposta, a substituição da pena privativa de liberdade e o regime prisional fixado.

Assim, sem - considerando a pena imposta - desnecessário falar em recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno EVANDRO WILLIAN RODRIGUES LOPES como incurso nas sanções impostas no artigo 33, §4º, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas na execução, e a 194 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos.

Decreto a destruição dos objetos e entorpecentes, e a perda do dinheiro.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 05 de julho de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.